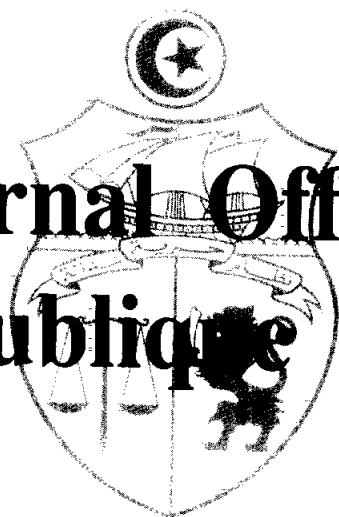


Journal Officiel de la République Tunisienne



traduction française

Vendredi 14 mars 1986

129^e année

N° 17

Sommaire

lois

Loi n° 86-16 du 7 mars 1986, portant ratification des actes du XIX ^e congrès de l'union postale universelle	386
Loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat	387
Loi n° 85-109 du 31 décembre 1986, (rectificatif)	389

décrets, arrêtés

Premier ministre

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 1 ^{er} mars 1986, relative à l'appréciation de l'activité et la détermination des critères pour le paiement de la 2 ^{ème} partie de l'indemnité de magistrature	390
--	-----

Ministère de l'intérieur

Tableau parcellaire	393
---------------------------	-----

Ministère de l'économie nationale

Décret n° 86-319 du 1 ^{er} mars 1986, fixant les conditions d'exercice de la collecte des peaux brutes	393
---	-----

Ministère des finances

Arrêté du ministre des finances du 1 ^{er} mars 1986, fixant les attributions du receveur régional des finances à Zaghouan	394
--	-----

Ministère de l'équipement et de l'habitat

Décret n° 86-320 du 1^{er} mars 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la construction d'une conduite de refoulement des eaux usées à Sousse sud 394

Ministère des affaires culturelles

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 1^{er} mars 1986, modifiant l'arrêté du 25 septembre 1974 instituant des commissions administratives paritaires du personnel du ministère des affaires culturelles 395

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Décret n° 86-321 du 1^{er} mars 1986, portant mission et organisation du centre de calcul «El Khawerzmi» 395

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1^{er} mars 1986, relatif aux modalités d'élaboration et de fonctionnement des programmes nationaux de recherche 397

Ministère des communications

Décret n° 86-322 du 1^{er} mars 1986, rapportant partiellement les effets du décret n° 85-900 du 1^{er} juillet 1985 portant expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique et incorporation d'immeubles dépendant du domaine de l'Etat au domaine publics des chemins de fer pour les affecter à la société du métro-léger de Tunis 398

Création d'une recette postale 399

lois

Loi n° 86-16 du 7 mars 1986, portant ratification des actes du XIX^e congrès de l'union postale universelle.

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne,

La Chambre des députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Sont ratifiés les actes du XIX^e congrès de l'union postale universelle annexés à la présente loi, signés au nom de la Tunisie à Hambourg le 27 juillet 1984 et désignés ci-après, sous réserve que les envois et transferts postaux demeurent soumis à la réglementation, des changes :

1) Troisième protocole additionnel à la constitution de l'union postale universelle.

2) Règlement général de l'union postale universelle et annexe : règlement intérieur des congrès.

3) Convention postale universelle et protocole final¹.

4) Règlement d'exécution de la convention, protocole final et formules.

5) Arrangement concernant les colis-postaux et protocole final, règlement d'exécution et formules.

6) Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, règlement d'exécution et formules.

7) Arrangement concernant les chèques postaux, règlement d'exécution et formules.

8) Arrangement concernant les envois contre remboursement, règlement d'exécution et formules.

9) Arrangement concernant les recouvrements, règlement d'exécution et formules.

10) Arrangement concernant le service international de l'épargne, règlement d'exécution et formules.

11) Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, règlement d'exécution et formules.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Carthage, le 7 mars 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 mars 1986.

Loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat.

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne,

La Chambre des députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les voies de communications routières faisant partie du domaine public de l'Etat à l'exception des routes militaires.

CHAPITRE I

Consistance du domaine public routier de l'Etat

Art. 2. — Font partie du domaine public routier de l'Etat : les routes ouvertes à la circulation du public et qui sont classées dans l'une des catégories de routes définies à l'article 4 de la présente loi.

Font également partie de ce domaine les dépendances des routes tels que maisons abritant les services de l'entretien des routes, talus de déblai ou de remblai, fossés, murs de soutènement, refuges, parkings, et toute parcelle de terrain nécessaire à l'exploitation de la route, ainsi que tout bien meuble accessoire qui y est attaché à perpétuelle demeure.

Art. 3. — Les routes et leurs dépendances sont délimitées selon des modalités techniques qui seront fixées par décret.

Art. 4. — Les routes sont classées en trois catégories :

1) Routes nationales : Cette catégorie comprend toutes les voies destinées à assurer les liaisons entre les frontières du territoire de la République.

2) Routes régionales : Cette catégorie comprend toutes les voies destinées à assurer les communications entre deux ou plusieurs régions du territoire de la République.

3) Routes locales : Cette catégorie comprend toutes les voies destinées à assurer les communications d'intérêt local ou agricole.

Art. 5. — Les routes nationales et les routes régionales sont classées par décret, les routes locales par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat.

Art. 6. — Les autoroutes telles que définies par l'article 29 de la présente loi sont classées dans la première catégorie.

Art. 7. — Les routes express sont des routes ou sections de route accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories de véhicules.

Elles sont classées dans le domaine public routier de l'Etat dans l'une des trois catégories visées à l'article 4 de la présente loi.

Art. 8. — Lorsqu'une route ou un tronçon de route n'est plus affecté à la circulation publique, il est procédé à son déclassement dans les mêmes formes que son classement et est incorporé dans le domaine privé de l'Etat.

Art. 9. — Le tronçon de route qui acquiert les caractéristiques d'un boulevard urbain peut être incorporé par décret dans le domaine public communal.

Art. 10. — Les routes nationales et les routes régionales doivent avoir une emprise de 30 m, soit 15 m à partir de leur axe.

Les routes locales doivent avoir une emprise de 20 m, soit 10 m à partir de leur axe.

L'emprise des autoroutes doit être de 50 m, soit 25 m à partir de leur axe.

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 mars 1986.

Les routes express doivent avoir une emprise de 40 m, soit 20 m à partir de leur axe.

Art. 11. — La création, l'extension ou l'élargissement des routes prévues par les plans directeurs d'urbanisme et par les plans d'aménagement urbain sont soumis aux dispositions des articles 12, 13, 14 et 15 du code de l'urbanisme, approuvé par la loi n° 79-43 du 13 août 1979.

CHAPITRE II

Alignement

Art. 12. — En l'absence d'un plan d'alignement spécial, l'alignement des constructions le long des routes nationales et régionales doit être fixé à 20 m à partir de l'axe de la route.

Cet alignement est de 15 m à partir de l'axe pour les routes locales.

En l'absence d'un plan d'alignement spécial, l'alignement des constructions le long des autoroutes est de 40 m à partir de leur axe.

Cet alignement est de 25 m à partir de l'axe des routes express.

Art. 13. — Des plans d'alignement spéciaux approuvés par décret peuvent fixer des alignements à des distances supérieures à celles prévues à l'article 12 de la présente loi.

Art. 14. — Lorsque par suite de modifications d'alignement il y a lieu de réunir à la propriété riveraine une portion déclassée de la voie publique, il est procédé par l'administration, de concert avec le propriétaire, à l'estimation dudit terrain.

A défaut d'arrangement amiable, la valeur du terrain est fixée comme en matière d'expropriation.

Art. 15. — Tout propriétaire qui veut édifier une construction le long d'une voie publique est tenu de faire fixer au préalable, par l'administration compétente et conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la présente loi, l'alignement qu'il doit observer.

En aucun cas, la fixation de cet alignement ne vaut permis de construire ni ne dispense de demander celui-ci. Cette fixation qui ne peut être refusée, ne préjuge pas des droits des tiers.

Art. 16. — Est interdite, la construction de nouveaux édifices dans la partie retranchable des propriétés frappées d'alignement, toutefois, des constructions légères peuvent y être autorisées sans que leur enlèvement, en cas d'élargissement de la route, ne donne droit à indemnité.

Art. 17. — Peuvent être également autorisées les modifications ou les réparations des constructions en saillie sur l'alignement.

Si cette autorisation est refusée, et à l'exception du cas où la construction concernée est déclarée menaçant ruine par l'autorité compétente, le propriétaire peut demander, dans un délai de 3 mois à partir de la date de la signification du refus, l'expropriation de son immeuble.

Art. 18. — L'indemnité due est fixée soit à l'amiable, soit comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

A défaut d'expropriation, l'administration doit accorder l'autorisation demandée.

CHAPITRE III

Occupation du domaine public routier

Art. 19. — Le domaine public routier de l'Etat est affecté à la circulation publique. Aucune autre utilisation n'est admise que si elle est compatible avec cette destination.

Art. 20. — Le domaine public routier est inaliénable et imprescriptible. Toute occupation de ce domaine dans un but autre que celui pour lequel il est destiné est essentiellement précaire et révoquant.

Un décret déterminera les formes et les conditions d'occupation du domaine public routier.

Art. 21. — Dans tous les cas, l'occupation du domaine public routier doit faire l'objet d'une autorisation administrative.

Art. 22. — L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être renouvelée.

Art. 23. — Lorsque l'intérêt de la circulation l'exige, l'autorisation peut être retirée. Dans ce cas, la démolition et l'enlèvement des constructions élevées sur le terrain occupé se fera aux frais du permissionnaire et sans que celui-ci puisse prétendre à une indemnité quelconque.

Art. 24. — Toute occupation du domaine public routier donne lieu à redevance à la charge de l'occupant. Toutefois, les propriétaires riverains sont exonérés de cette redevance lorsqu'ils auront à occuper le domaine public routier pour les besoins d'aménagement d'accès à leurs propriétés.

Art. 25. — Lorsqu'il y a lieu d'exécuter des travaux sur le domaine public routier, l'arrêté autorisant l'occupation doit prescrire toutes les mesures nécessaires à la fluidité et à la sécurité de la circulation.

Art. 26. — Dans tous les cas où des travaux sur le domaine public routier, sont effectués, l'occupant et l'exécutant des travaux sont solidairement responsables des dommages résultant de l'insuffisance ou du défaut de signalisation des chantiers ou du non respect des prescriptions de l'arrêté d'occupation.

Ils sont également responsables des dommages résultant de la détérioration de la voie publique à l'occasion de ces travaux.

L'administration peut prendre, à tout moment, toute mesure ou exécuter à leurs frais tous travaux de remise en état des lieux.

Art. 27. — L'occupation du domaine public routier peut être concédée, les modalités et les conditions de la concession seront fixées par décret.

Art. 28. — L'occupation du domaine public routier de l'Etat pour l'installation de panneaux, enseignes, préenseignes ou tout autre objet à but publicitaire peut être autorisée dans la mesure où la sécurité de la circulation routière est préservée. Un décret fixera les conditions et les modalités de cette publicité sur le domaine public routier de l'Etat et sur les propriétés riveraines.

CHAPITRE IV

Dispositions spéciales aux autoroutes

Art. 29. — L'autoroute est une voie routière à destination spéciale réservée aux véhicules à propulsion mécanique, conçue et construite pour écouler des débits importants à vitesse élevée assurant au mieux la sécurité des usagers et répondant aux caractéristiques définies dans l'article premier du code de la route.

Art. 30. — A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation même de l'autoroute, il est interdit de poser à l'intérieur des emprises des autoroutes des canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit.

Des dérogations peuvent être accordées par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour le passage desdites canalisations et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à faire obstacle à des réparations ou à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.

Les traversées aériennes peuvent être autorisées à condition qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute et qu'aucun point desdites traversées ne soit à moins de huit mètres au-dessus du niveau du sol de l'autoroute.

En cas d'inobservation des dispositions du présent article il sera fait application des articles 27 à 30 du code de l'urbanisme.

Art. 31. — outre les dispositions de l'article 12 de la présente loi, aucune construction ne peut être édiflée à moins de :

— Cinquante mètres à partir de l'axe de l'autoroute pour les constructions destinées à l'habitation

— Cent mètres à partir de l'axe de l'autoroute pour les constructions qui de part leur destination doivent être soustraites aux bruits et aux nuisances de la grande circulation.

En cas d'inobservation des dispositions du présent article il sera fait application des articles 27 à 30 du code de l'urbanisme.

Art. 32. — Nonobstant les dispositions de l'article 28 de la présente loi, toute publicité de quelque nature que ce soit, visible de l'autoroute est interdite dans une zone s'étendant de part et d'autre de l'autoroute sur une largeur de 40 mètres mesurées à partir du bord extérieur de la chaussée.

En outre, est interdite, quelle que soit sa distance, toute publicité comportant des éléments lumineux ou réfléchissants et susceptible d'être vue des usagers de l'autoroute.

Art. 33. — Peut être tenu au versement d'une redevance d'usage, le conducteur ou le propriétaire de tout véhicule empruntant une autoroute, à l'exception des véhicules de la force de l'ordre, de la protection civile et des ambulances lorsqu'ils sont en service et qu'ils emploient des signaux réglementaires.

L'institution du droit de péage sur une autoroute ou un tronçon d'autoroute et les montants de la redevance d'usage seront fixés par décret.

Art. 34. — La construction, l'exploitation et l'entretien d'une autoroute peuvent être concédés par l'Etat à une société dans laquelle il détient directement ou indirectement une participation au capital.

Dans ces cas, la convention de concession et le cahier des charges seront approuvés par décret.

L'Etat peut transférer au concessionnaire le droit de percevoir la redevance d'usage pendant la durée de la concession.

Art. 35. — Les recettes provenant de l'exploitation des autoroutes sont affectées à la construction, à l'entretien et à l'extension du réseau routier.

A cet effet, il est institué un fonds dénommé «fonds de développement routier» dont les recettes et les dépenses seront fixées annuellement par la loi des finances.

Les modalités de gestion du fonds seront fixées par décret.

CHAPITRE V

Droits et obligations des riverains

Art. 36. — Sauf lorsqu'il s'agit d'une route express ou d'une autoroute, le domaine public routier de l'Etat est grevé au profit des propriétés riveraines d'une servitude d'accès.

Art. 37. — Le domaine public routier de l'Etat est grevé d'une servitude de vue au profit des propriétés riveraines.

Cette servitude donne aux propriétaires la possibilité d'ouvrir des fenêtres sur le mur de face de leurs immeubles.

Art. 38. — Sauf lorsqu'il s'agit d'une route express ou d'une autoroute, le domaine public routier de l'Etat est grevé au profit des propriétés riveraines d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales. Toutefois, l'administration peut imposer aux propriétaires riverains de munir les toits de leurs immeubles de gouttières amenant les eaux pluviales dans les tuyaux de descente jusqu'au niveau de la route.

Le déversement des eaux usées sur le domaine public routier de l'Etat est interdit.

Art. 39. — Les plantations sur les propriétés riveraines du domaine public routier de l'Etat sont soumises aux dispositions des articles 168 à 171 du code des droits réels.

Art. 40. — Les propriétés riveraines ou voisines du domaine public routier à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique sont grevées d'une servitude de visibilité.

Art. 41. — La servitude de visibilité comprend, suivants le cas :

1) L'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau qui sera fixé par un plan de dégagement établi par l'administration.

- 2) L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau qui sera fixé par le plan de dégagement.
- 3) Le droit de l'administration d'opérer la résection des talus de remblais et de tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de visibilité satisfaisante.

Art. 42. — L'établissement d'une servitude de visibilité ouvrira au profit du propriétaire droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant.

Cette indemnité sera, à défaut d'entente amiable, fixée comme en matière d'expropriation.

Art. 43. — Les propriétaires riverains ne peuvent, à proximité du domaine public routier de l'Etat, implanter des installations ou pratiquer aucune excavation de quelque nature que ce soit, susceptibles de nuire à l'intégrité de ce domaine et à la sécurité de la circulation.

Lorsqu'il y a lieu d'entreprendre ces travaux à une distance inférieure à dix mètres de l'emprise, le riverain doit obtenir une autorisation spéciale délivrée à cet effet par l'administration compétente.

CHAPITRE VI

Police et conservation du domaine public routier

Art. 44. — Constituent des contraventions à la réglementation de police et de conservation du domaine public routier, tous faits pouvant compromettre la conservation ou l'état matériel de ce domaine, ou nuire à l'usage auquel il est destiné.

Constituent également des contraventions à la réglementation de police et de conservation du domaine public routier les usurpations, les dégradations et en général, tout fait qui porte atteinte, ou est de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine et des ouvrages qu'il comporte, à en modifier l'assiette ou à occasionner des détériorations, l'inobservation des servitudes d'utilité publique établies dans l'intérêt dudit domaine, de même que toute infraction aux règlements pris par les autorités administratives compétentes en vue d'assurer la police et la conservation du domaine public routier de l'Etat.

Art. 45. — L'auteur de toute infraction aux dispositions de la présente loi et aux décrets et arrêtés pris pour son application sera puni d'un emprisonnement de 5 à 15 jours et d'une amende de 20 à 60 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sont passibles des mêmes peines les auteurs des infractions prévues par l'article 321 du code pénal.

Dans tous les cas la juridiction compétente ordonnera l'enlèvement aux frais du contrevenant des dépôts, des travaux ou ouvrages réalisés en violation de la présente loi.

Les règles relatives au retrait du permis de conduire prévues par le code de la route, sont applicables à tout conducteur de véhicule auteur de l'une des infractions prévues à l'article 44 de la présente loi.

Art. 46. — Sont chargés de constater les contraventions prévues par la présente loi et des décrets et arrêtés pris pour son application :

- 1) Les officiers de la police judiciaire.
- 2) Les agents assermentés de l'administration compétente.

Les procès verbaux dressés en vertu du présent article sont adressés sans délai à la juridiction compétente et à l'administration chargée de la police et de la conservation du domaine public routier.

Art. 47. — L'autorité administrative compétente peut à tout moment et avant même le prononcé du jugement ordonner d'urgence toute mesure ou faire exécuter d'office aux frais du contrevenant tous travaux nécessaires pour remédier aux dommages.

Ces frais font l'objet d'un état de liquidation exécutoire nonobstant opposition.

CHAPITRE VII

Dispositions générales

Art. 48. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

— Le décret du 16 février 1903 portant réglementation de la police de la voirie en dehors des périmètres communaux tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents.

— Le décret du 21 octobre 1914 sur la classification des routes tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Carthage, le 7 mars 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

RECTIFICATIF

Rectificatif au JORT n° 91 du 31 décembre 1985.

Loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour la gestion 1986.

Tableau «E» budgets rattachés pour ordre au budget général de l'Etat.

Lire à la page 1766 :

Montant des évaluations				
Recettes		Dépenses		
	Subvention de l'Etat	Ressources propres	Total des recettes	Total des dépenses
11 — Hôpital de la Rabta	Dinars 1.725.000	Dinars 875.000	Dinars 2.600.000	Dinars 2.600.000
12 — Hôpital Habib Thameur	1.013.000	687.000	1.700.000	1.700.000

Au lieu de :

Montant des évaluations				
Recettes		Dépenses		
	Subvention de l'Etat	Ressources propres	Total des recettes	Total des dépenses
11 — Hôpital de la Rabta	Dinars 1.725.000	Dinars 687.000	Dinars 2.412.000	Dinars 2.412.000
12 — Hôpital Habib Thameur	1.013.000	875.000	1.888.000	1.888.000

Le reste sans changement

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

INDEMNITE DE MAGISTRATURE

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 1^{er} mars 1986, relatif à l'appréciation de l'activité et la détermination des critères pour le paiement de la 2^{ème} partie de l'indemnité de magistrature.

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 83-67 du 21 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 72-67 du 1^{er} août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 83-68 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-908 du 1^{er} juillet 1985, relatif à l'indemnité de magistrature attribuée aux magistrats du tribunal administratif ;

Sur proposition du premier président du tribunal administratif ;

Vu l'avis du conseil supérieur du tribunal administratif ;

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. — Pour bénéficier de la 2^{ème} partie de l'indemnité de magistrature prévue par le décret n° 85-908 du 1^{er} juillet 1985 susvisé. Tous les magistrats sont soumis aux critères fixés par le présent arrêté. Est toutefois excepté le premier président du tribunal administratif auquel l'indemnité est attribuée automatiquement au terme de chaque année.

Art. 2. — Le taux de la 2^{ème} partie susvisée de l'indemnité de magistrature est fixé comme suit :

Grade et fonction	Taux annuel maximum
— Premier président, président de chambre, commissaire de l'Etat, secrétaire général, président de section, conseiller délégué et conseiller ayant atteint l'indice 800 de son grade	810 dinars
— Conseiller, conseiller adjoint délégué	660 dinars
— Conseiller adjoint	540 dinars

Art. 3. — Les critères de rentabilité pour le règlement des indemnités indiquées à l'article 2 sont limités aux principales activités des magistrats à savoir :

1) Pour les conseillers adjoints, les conseillers adjoints délégués, les conseillers délégués :

— Assurer l'instruction des affaires d'excès de pouvoir, d'appel ou de cassation.

— Etablir les rapports et les projets de jugement.

— Participer aux audiences de la section d'instruction et aux délibérations de la section de jugement et de l'assemblée plénière.

— Rédiger les décisions définitives.

— Etablir les avis à soumettre à l'administration concernant tout ce qui est présenté au tribunal dans le cadre de son rôle consultatif.

— Participer aux audiences de la section d'instruction de la chambre consultative et aux délibérations de la chambre et de l'assemblée plénière.

2) Pour les présidents de section :

— Veiller à l'efficacité du déroulement de l'instruction des affaires en incitant les rapporteurs à accomplir leur tâches et à suivre leurs dossiers dans les meilleures conditions.

— Veiller à la qualité de l'instruction en incitant les rapporteurs à présenter dans les dossiers des affaires qui leur sont confiées toutes les pièces nécessaires et les différents textes qui sont en rapport avec celles-ci et la jurisprudence du tribunal administratif ou celle des juridictions étrangères s'il y a lieu.

— Diriger les audiences de la section d'instruction.

— Participer aux audiences de la section de jugement et de l'assemblée plénière.

3) Pour le président de la section d'instruction de la chambre consultative :

— Distribuer les dossiers aux rapporteurs et veiller à l'efficacité de l'étude des projets de décrets et d'autres consultations en incitant les rapporteurs à accomplir leurs tâches dans les meilleures conditions.

— Participer aux audiences de la chambre consultative et présenter les dossiers instruits à l'avis de la chambre ou de l'assemblée plénière.

— Participer aux audiences de l'assemblée plénière contentieuse et à ses travaux.

4) Pour le président de la section de documentation et de l'établissement du rapport annuel de la chambre consultative :

— Préparer le rapport annuel.

— Etablir tous les documents et études relatifs aux différentes activités du tribunal.

— Se charger de suivre le projet d'introduction de l'informatique au tribunal.

— Participer aux audiences de l'assemblée plénière et à ses travaux.

— Se charger de suivre les difficultés nées à l'occasion de l'exécution des arrêts du tribunal.

5) Pour le secrétaire général :

— Superviser le greffe du tribunal dans l'enregistrement des affaires et assurer le suivi de la procédure jusqu'au terme du jugement.

— Superviser la conservation des dossiers et assurer la délivrance des copies des jugements et suivre la procédure de leur exécution.

— Superviser la réception des dossiers consultatifs et assurer la suivi administratif des consultations.

— Superviser l'organisation de la bibliothèque du tribunal et assurer l'acquisition des livres et revues.

— Orienter les justiciables.

6) Pour les commissaires d'Etat :

— Examiner les dossiers qui leur sont soumis et présenter les conclusions y afférentes.

— Consulter les sources de la loi et de la jurisprudence et contribuer à l'évolution de la jurisprudence du tribunal et à sa consolidation.

— Participer aux réunions périodiques et occasionnelles tenues par le premier président.

7) Pour les présidents de chambre :

— Superviser l'activité des différentes sections de la chambre en assurant le suivi de l'activité juridictionnelle auprès du secrétariat de la chambre en distribuant les dossiers entre les sections d'instruction en veillant au règlement des affaires, à la forme des décisions et à leur rédaction dans les délais impartis par la loi.

— Prendre connaissance de la correspondance et des mémoires échangés entre les parties.

— Présider les audiences de la section de jugement et diriger ses débats.

— Participer à l'activité de l'assemblée plénière en assistant à ses réunions et en contribuant au règlement des affaires qui lui sont soumises.

— Présider les audiences de la chambre consultative en ce qui concerne le président de celle-ci et étudier les projets de décrets qui lui sont soumis.

— Participer aux réunions périodiques et occasionnelles tenues par le premier président.

Art. 4. — La charge de travail relevant de la fonction juridictionnelle du tribunal est répartie en cellules :

1) Une cellule des sections d'instruction, représentée par le président de section.

2) Une cellule des sections de jugement représentée par le président de chambre.

3) Une cellule des commissaires d'Etat représentée par le premier président.

4) Une cellule des présidents de chambre représentée par le premier président.

Art. 5. — La charge de travail relevant de la fonction consultative est répartie dans une cellule comprenant tous les rapporteurs du tribunal administratif. Elle est représentée par le président de section et le président de chambre.

Art. 6. — Le critère des charges de travail accomplies par chaque cellule est fixé par son représentant. Sa capacité est définie par la moyenne des charges de travail accomplies par semaine, par mois et par an et ce sur la base des règles établies dans le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 7. — Le représentant de chaque cellule est chargé de présenter au premier président un état statistique comprenant les renseignements visés conformément aux dispositions de cet arrêté à la fin de chaque année et d'attribuer les points mérités sur la base des règles établies dans le tableau annexé au présent arrêté et de fixer le pourcentage à accorder pour l'octroi de la 2^{ème} partie de l'indemnité de magistrature.

Art. 8. — Le représentant de chaque cellule présente au premier président un tableau récapitulatif comprenant notamment :

— Une liste détaillée des cellules.
— La charge de travail optimum exigée de chaque cellule.
— La charge de travail effectivement réalisée par chaque cellule.

— Les noms de magistrats composant chaque cellule.
— Le pourcentage de l'indemnité, attribué à chaque cellule en se référant à la tâche accomplie et chiffrée.

Art. 9. — Le premier président soumet le tableau indiqué au conseil supérieur du tribunal administratif pour approbation.

Le tableau approuvé est soumis par la suite au visa du Premier ministre pour sa mise en exécution.

Art. 10. — Pour les magistrats détachés auprès des services extérieurs, le ministre dont dépendent ces services, leur attribue d'une manière globale les points mérités qui serviront de base pour fixer le taux à accorder pour l'octroi de la 2^{ème} partie de l'indemnité de magistrature.

Art. 11. — Il sera tenu compte, pour l'attribution des points de la qualité du rendement et de l'importance des affaires.

Art. 12. — En cas de décès ou de mise à la retraite l'attribution de la 2^{ème} partie de l'indemnité de magistrature est fixée sur la base du dernier taux de l'indemnité obtenue par ce magistrat.

Tunis, le 1^{er} mars 1986

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

ANNEXE

I. — Les rapporteurs :

Les conseillers adjoints, les conseillers adjoints délégués, les conseillers et les conseillers délégués.

1) Evaluation de la charge de travail au contentieux :

— Taux moyen de capacité de chaque rapporteur dans le règlement des affaires.

Affaires en excès de pouvoir ou appel ou cassation :

Par semaine : 1

Par mois : 4

Par an : 40.

Tarification par points de l'activité du rapporteur pour chaque affaire : 30 points.

Compte tenu de la nature de chaque affaire, le président de section fixe un délai au terme duquel l'instruction doit être clôturée, et par la suite un délai pour la rédaction du rapport et du projet de jugement par le rapporteur.

N'est pas prise en considération l'affaire dont l'ordonnance de clôture de l'instruction ou le rapport et le projet de jugement n'ont pas été établis dans les délais impartis.

2) Evaluation du travail consultatif :

— Taux moyen de capacité de chaque rapporteur dans le règlement des dossiers.

Par semaine : 3

Par mois : 12

Par an : 120.

Tarification par points de l'activité du rapporteur :

Un dossier consultatif : 10 points.

Compte tenu de la nature de chaque dossier le président de section fixe un délai pour son étude et la rédaction d'un rapport et d'un projet d'avis.

N'est pas pris en compte le dossier dont le projet d'avis n'a pas été présenté dans les délais requis.

II. — Les présidents des sections d'instruction contentieuses :

Taux moyen de capacité du président de la section d'instruction.

Affaires en excès de pouvoir, en appel ou en cassation :

Par semaine : 6

Par mois : 24

Par an : 240.

Tarification par points de l'activité du président de la section d'instruction pour chaque affaire : 7,5 points.

Le président de la section d'instruction doit approuver et transmettre le dossier en état dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa réception.

N'est pas pris en compte le dossier qui n'a pas été transmis dans les délais prévus.

III. — *Le président de la section d'instruction consultative :*

Taux moyen de capacité du président de la section d'instruction consultative.

Par semaine : 20

Par mois : 80

Par an : 800.

Tarification par points de l'activité de président de la section consultative.

Dossier : 1,5 points.

Le Président de section doit approuver le dossier et le transmettre au président de chambre dans un délai de 5 jours à partir de sa réception.

N'est pas pris en compte le dossier non transmis dans les délais fixés. Toutefois les dossiers devant être soumis à la chambre ou à l'assemblée plénière consultative ne seront pas assujettis à ce délai.

IV. — *Le président de la section de la documentation et des études relatives au divers activités du tribunal :*

Evaluation de l'activité du président de section :

— Préparation du rapport annuel : 200 points.

— Tenue du fichier des textes : 100 points.

— Tenue du fichier de la jurisprudence : 100 points.

V. — *Le président de la chambre consultative :*

Evaluation de l'activité du président de la chambre :

— Suivi d'un dossier : 1 point.

— Présidence de la chambre et sa collaboration au sein de l'assemblée plénière consultative : 5 points par dossier.

— Approbation d'un rapport annuel : 100 points.

VI. — *Le secrétaire général :*

Evaluation de l'activité du secrétaire général :

— Enregistrement des affaires et de dossiers consultatifs : 0,5 point par dossier.

— Difficultés d'exécution des jugements : 1 point par dossier.

— Enregistrement des jugements et délivrance de copies de jugements et tenue des archives : 1 point par dossier.

— Suivi de la procédure d'instruction : 2 points par dossier.

VII. — *Les présidents des chambres contentieuses :*

— Taux moyen de capacité du président de chambre dans le règlement des affaires relevant de sa chambre.

Les affaires en excès de pouvoir :

Par semaine : 3

Par mois : 12

Par an : 120.

— Evaluation de l'activité du président de chambre dans le règlement des affaires relevant de sa chambre.

Affaire en excès de pouvoir : 10 points.

A partir de la date à laquelle le dossier de l'affaire lui a été transmis par le premier président avec les conclusions du commissaire d'Etat, le président de chambre dispose d'un délai de deux mois pour fixer l'audience de jugement. Une fois l'affaire jugée, elle doit être transmise au greffe du tribunal l'arrêt dûment rédigé dans un délai n'excédant pas 21 jours.

N'est pas prise en considération dans l'évaluation de l'activité l'affaire dont les délais susvisés n'ont pas été respectés.

VIII. — *Les magistrats qui participent aux formations de jugement :*

1) Le conseiller délégué :

Taux moyen de capacité du conseiller délégué dans le jugement des affaires.

Par semaine : 4 affaires

Par mois : 16 affaires

Par an : 160 affaires.

Evaluation de l'activité du conseiller :

1 affaire : 7,5 points.

2) Au niveau de la chambre :

1 — Taux moyen de capacité de chaque magistrat à l'exception des présidents de sections d'instruction contentieuse.

Affaire en excès de pouvoir :

Par semaine : 4

Par mois : 16

Par an : 160.

— Evaluation de l'activité de chaque magistrat :

Affaire en excès de pouvoir : 7,5 points.

2 — Taux moyen de capacité du président de section d'instruction.

Affaires en excès de pouvoir :

Par mois : 16

Par an : 160.

Evaluation de l'activité par points :

Affaire en excès de pouvoir : 11,25 points.

3) Au niveau de l'assemblée plénière : présidents de chambre et présidents de section.

Taux moyen de capacité de chaque magistrat.

Affaire en appel ou en cassation :

Par semaine : 6

Par mois : 24

Par an : 240.

Evaluation de l'activité de chaque magistrat :

Affaire en appel ou en cassation : 5 points.

IX. — *Les commissaires d'Etat :*

Taux moyen de capacité de chaque commissaire :

Affaire en excès de pouvoir en appel ou en cassation :

Par mois : 6

Par an : 60.

Evaluation de l'activité de chaque commissaire d'Etat :

Affaire en excès de pouvoir, en appel ou cassation : 20 points.

Le commissaire d'Etat doit présenter ses conclusions dans le délai qui lui sera fixé par le premier président compte tenu de la nature de chaque affaire, faute de quoi le dossier en cause ne sera pas pris en considération dans l'évaluation chiffrée de son activité.

X. — *Au niveau de la chambre consultative et l'assemblée plénière :*

En ce qui concerne les deux formations :

Taux moyen de capacité de la chambre et de l'assemblée plénière.

Par semaine : 6

Par mois : 24

Par an : 240.

Evaluation de l'activité de chaque membre des deux formations préséantées :

Examen d'un dossier consultatif : 5 points.

XI. — *Tableau préférentiel des points obtenus et pourcentage du taux correspondant de la 2^{ème} partie de l'indemnité de magistrature :*

1) En ce qui concerne les membres du tribunal à l'exception des présidents de sections d'instruction contentieuses :

— Si un membre du tribunal obtient 1200 points ou plus il lui est attribué : 100 %

— Si un membre du tribunal obtient entre 1199 et 1150 points il lui est attribué : 80 %

— Si un membre du tribunal obtient entre 1149 et 1100 points il lui est attribué : 60 %

— Si un membre du tribunal obtient entre 1099 et 1050 points il lui est attribué : 50 %

— Si un membre du tribunal obtient entre 1049 et 1000 points il lui est attribué : 25 %

— Si un membre du tribunal obtient moins de 1000 points aucune attribution ne lui est accordée.

2) En ce qui concerne les présidents de sections d'instruction contentieuses :

— Si le président de section d'instruction obtient 1800 points ou plus il lui est attribué : 100 %

— Si le président de section d'instruction obtient entre 1799 et 1725 points il lui est attribué : 80 %

— Si le président de section d'instruction obtient entre 1724 et 1650 points il lui est attribué : 60 %

— Si le président de section d'instruction obtient entre 1649 et 1575 points il lui est attribué : 50 %

— Si le président de section d'instruction obtient entre 1574 et 1500 points il lui est attribué : 25 %

— Si le président de section d'instruction obtient moins de 1500 points aucune attribution ne lui est accordée.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

TABEAU PARCELLAIRE

Rectificatif du tableau des parcelles expropriées par le décret n° 79-724 du 10 août 1979 (application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

N° de la parcelle sur le plan parcellaire	Nom de la propriété	Numéro du titre foncier	Superficie expropriée	Noms du propriétaire ou présumés tels
20	Echachou Thubet	58.969	2954 m2 (384 parts)	Salah Ben Tahar Ben Mohamed Ben Ali Mejdoub, habous Zaoui Cheikh Tijani Hattab, Khemaïs Mohamed et Mokhtar fils de Ammar Ben Salah Ben Ammar Balouchi, Hédi Mahmoud et Habiba fils de Tijani Ben Ammar Ben Salah Ben Ammar Balouchi.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

PEAUX BRUTES

Décret n° 86-319 du 1er mars 1986 fixant les conditions d'exercice de la collecte des peaux brutes.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 69-9 du 24 janvier 1969 portant création d'un centre national du cuir et de la chaussure;

Vu la loi n° 69-10 du 24 janvier 1969 réglementant la dépouille des animaux de boucherie, ensemble les textes pris en son application;

Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la repression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels;

Vu l'arrêté du 30 avril 1984 portant homologation de normes tunisiennes relatives aux peaux et cuirs;

Sur la proposition du ministre de l'économie nationale;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — Est collecteur de peaux brutes, au sens du présent décret, toutes personnes physique ou morale s'occupant à titre principal du ramassage et l'acquisition des peaux brutes provenant de l'abattage et la dépouille des animaux de boucherie, de leur conservation, de leur stockage, de leur transport et de leur commercialisation auprès des tanneries.

Art. 2. — Nul ne peut exercer le métier de collecteur de peaux brutes s'il n'est titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le ministre de l'économie nationale après avis du centre national du cuir et de la chaussure.

Art. 3. — Tout candidat à la carte professionnelle de collecteur de peaux brutes doit au préalable justifier de :

— la possession, à titre de propriétaire ou de locataire, d'un local destiné exclusivement à l'activité de la collecte de peaux brutes et répondant aux conditions d'aération, de température et d'humidité fixées par les normes en vigueur agréées par l'arrêté susvisé du 30 avril 1984.

— la possession d'un moyen de transport répondant aux conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

— la qualification professionnelle par la connaissance approfondie des méthodes de conservation et de classement des différents types de peaux brutes prévues par les normes agréées par l'arrêté susvisé du 30 avril 1984 ou l'emploi à titre permanent d'une personne au moins, ayant cette qualification.

La qualification professionnelle est attestée par le centre national du cuir et de la chaussure.

Art. 4. — Les demandes tendant à l'obtention de la carte de collecteur seront déposées au centre national du cuir et de la chaussure qui se charge de leur étude et transmission au ministre de l'économie nationale.

Les demandes seront formulées sur un imprimé spécial et doivent être accompagnées d'un dossier justifiant la conformité de la personne physique ou morale intéressée aux conditions fixées par l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. — Seuls les collecteurs de peaux brutes titulaires de la carte professionnelle sont autorisés à effectuer tout transport des peaux.

Les moyens de transport utilisés doivent permettre la protection totale des peaux des intempéries, de l'exposition au soleil et à la pluie.

Les collecteurs doivent délivrer à leurs préposés au transport des certificats attestant leur emploi permanent et indiquant le numéro et la date de délivrance de la carte de collecteur de leur employeur. Ce certificat doit être présenté à toute réquisition.

Art. 6. — La carte de collecteur peut être retirée provisoirement ou définitivement par le ministre de l'économie nationale après avis du centre national du cuir et de la chaussure dans tous les cas d'irrespect des conditions d'exercice de l'activité de la collecte de peaux brutes, fixées par le présent décret.

Pendant toute la période de retrait de la carte de collecteur, l'activité de la personne intéressée doit être suspendue.

Art. 7. — Les infractions sont poursuivies et réprimées conformément au décret du 10 octobre 1919 sur la repression des fraudes sus-visées.

Ces infractions sont constatées par les agents de contrôle économique et les agents du centre national du cuir et de la chaussure habilités à cet effet.

Art. 8. — A titre transitoire les personnes s'adonnant à la collecte des peaux brutes à la date de la promulgation du présent décret disposent d'un délai de six mois pour régulariser leur situation conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 9. — Le ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 1er mars 1986

*p. le Président de la République tunisienne
et par délégation*

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTRE DES FINANCES

RECEVEUR REGIONAL

Arrêté du ministre des finances du 1er mars 1986 fixant les attributions du receveur régional des finances à Zaghuan.

Le ministre des finances;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 4 (2^{ème} alinéa);

Vu le code de comptabilité publique promulgué par la loi sus-visée n° 73-81 du 31 décembre 1973 et notamment ses articles 133 (2^{ème} alinéa), 176, 178 (2^{ème} alinéa) et 190 (1^{er} alinéa);

Vu le décret n° 82-1019 du 10 juillet 1982 fixant l'organisation et les attributions des directions régionales du ministère du plan et des finances;

Vu l'arrêté portant création d'une recette régionale des finances à Zaghuan;

Arrête :

Article premier. — Le receveur régional des finances à Zaghuan est comptable payeur des dépenses publiques mandatées par les ordonnateurs secondaires du budget général et

assignées payables sur sa caisse conformément aux dispositions de l'article 190 (1^{er} alinéa) du code de la comptabilité publique.

Art. 2. — Les attributions du receveur régional des finances de Zaghuan s'exercent exclusivement à l'égard des dépenses des ordonnateurs en siège dans le gouvernorat de Zaghuan et qui intéressent le dit gouvernorat.

Art. 3. — Les dépenses des ordonnateurs secondaires de l'Etat non assignées sur la caisse du receveur régional sont de la compétence du payeur général.

Art. 4. — Le présent arrêté prend effet à compter du 2 janvier 1986.

Tunis, 1er mars 1986

Le ministre des finances
SALAH BEN M'BARKA

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

EXPROPRIATION

Décret n° 86-320 du 1er mars 1986 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la construction d'une conduite de refoulement des eaux usées à Sousse-Sud.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi n° 74-73 du 3 août 1974 portant création de l'office national de l'assainissement;

Vu l'avis des ministres des finances et de l'équipement et de l'habitat.

Décrétons :

Article premier. — Est expropriée pour cause d'utilité publique pour être incorporée au domaine privé de l'Etat la parcelle de terrain sise à Sousse-Sud d'une superficie totale de 200m² nécessaire à la construction d'une conduite de refoulement pour les besoins de l'O.N.A.S teintée en rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquée au tableau ci-après :

Parcelle immatriculée :

N° d'ordre de la parcelle : 1

N° de la parcelle sur le plan : 1

N° du titre foncier : 19560 Sousse S2;

Situation de la parcelle : Sousse;

Nature de la parcelle : Terrain nu

Superficie approximative : 200m2

Nom du propriétaire : Tahar Ben Salah Jaffel.

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever le dit immeuble.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Les ministres de finances et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 1er mars 1986
p. le *Président de la République tunisienne*
et par délégation
Le *Premier ministre, ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES

COMMISSIONS PARITAIRES

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 1er mars 1986 modifiant l'arrêté du 25 septembre 1974 instituant des commissions administratives paritaires du personnel du ministère des affaires culturelles.

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 60-56 du 25 février 1960, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires;

Vu le décret n° 82-1204 du 20 août 1982 portant organisation de l'institut supérieur de formation d'animateurs culturels;

Vu le décret n° 82-1205 du 20 août 1982 portant organisation de l'institut supérieur d'art dramatique;

Vu le décret n° 84-862 du 26 juillet 1984 portant organisation de l'institut supérieur de musique;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1974 instituant des commissions administratives paritaires du personnel du ministère des affaires culturelles tel qu'il a été complété par les arrêtés du 2 janvier 1976 et 23 août 1983.

Arrête :

Article premier. — L'article premier de l'arrêté sus-visé du 25 septembre 1974 est modifié comme suit :

Commission n° 19

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur du ministère des affaires culturelles.

Art. 2. — L'article deux de l'arrêté sus-visé du 25 septembre 1974 est modifié comme suit :

N° d'ordre	Grade	Nombre de représentants			
		du personnel		de l'administration	
		Titulaire	Suppléant	Titulaire	Suppléant
19	Maîtres assistants de l'enseignement supérieur du ministère des affaires culturelles	1	1	1	1

Art. 3. — Le ministre des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 1er mars 1986
Le *Premier ministre, ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CENTRE «EL KHAWARIZMI»

Décret n° 86-321 du 1er mars 1986 portant mission et organisation du centre de calcul «El Khawarizmi».

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents;

Vu la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976, portant loi des finances pour la gestion 1977 et notamment son article 71;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 71-364 du 9 octobre 1971, réglementant l'attribution et la rémunération des emplois fonctionnels des administrations centrales;

Vu le décret n° 71-367 du 9 octobre 1971, fixant le statut des cadres techniques de l'administration;

Vu le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, tel que modifié par les textes subséquents;

Vu le décret n° 80-928 du 12 juillet 1980 relatif aux organismes de direction des facultés et établissements d'enseignement supérieur et de recherche et à leurs attributions et les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 81-846 du 18 juin 1981, portant réorganisation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982 relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur et les textes qui l'ont modifié ou complété;

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétions :

Article premier. — Le centre de calcul «El Khawarizmi» est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Son budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

CHAPITRE PREMIER

MISSION DU CENTRE

Art. 2. — Le centre de calcul «El Khawarizmi» est un organisme de traitement informatique qui a pour mission :

— de favoriser le développement de la recherche scientifique en mettant à la disposition des chercheurs les moyens et les services informatiques nécessaires;

— de favoriser et entreprendre des études et des travaux dans le domaine de la recherche en informatique et par l'informatique;

— de répondre aux demandes des services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en matière de ressources informatiques nécessaires à leur gestion;

— de répondre accessoirement, dans le cadre du temps disponible, aux demandes de services émanant d'autres organismes et ce, moyennant rémunération;

— tout autre travail qui lui sera confié dans le cadre de cette mission.

CHAPITRE 2

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CENTRE

Art. 3. — Le centre est dirigé par un directeur qui assure son fonctionnement dans le cadre des directives de l'autorité tutelle.

Il comprend les deux sous-directions suivantes dirigée chacune par un sous-directeur :

— la sous-direction de l'exploitation;

— la sous-direction de la recherche et du développement.

Art. 4. — La sous-direction de l'exploitation comporte les deux services suivants, dirigé chacun par un chef de service :

— le service «Production» est chargé de l'exploitation productive de l'ordinateur et de la conduite des machines et des divers autres équipements y rattachés.

— le service «système» est chargé d'assurer la maintenance et la mise à niveau du système d'exploitation et de développer éventuellement des modules nouveaux pour le système d'exploitation. Il s'occupe en outre des relations avec les utilisateurs (accès, assistance...).

Art. 5. — La sous-direction de la recherche et du développement comporte les deux services suivants dirigé chacun par un chef de service :

— Le service «Etudes et Méthodes» a pour tâche la réalisation de la spécification des logiciels à partir des desiderata ou des besoins spécifiques des utilisateurs.

— Le service «Conception et Réalisation» assure la programmation, les tests et la mise en exploitation en coordination avec la sous-direction de l'exploitation. Il est en outre chargé de la documentation et de la maintenance du logiciel.

Art. 6. — Sont applicables aux emplois fonctionnels cités ci-dessus, les dispositions du décret sus-visé n° 71-364 du 9 octobre 1971.

Section 1. — Le directeur

Art. 7. — Le directeur du centre est nommé par décret sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique conformément aux dispositions du décret sus-visé n° 80-928 du 12 juillet 1980 tel que modifié et complété par les textes subséquents. Il est rémunéré dans les conditions prévues par le décret sus-visé n° 73-467 du 5 octobre 1973, et les textes qui l'ont modifié.

Art. 8. — Le directeur arrête le plan d'utilisation des moyens de calcul dans le cadre du schéma général établi après avis du comité de direction et approuvé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il prépare le projet de budget du centre et le soumet pour avis au comité de direction avant de le transmettre pour approbation au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il est l'ordonnateur du budget du centre et représente le centre dans les actes de la vie civile.

Il établit un rapport annuel sur la gestion et sur l'activité scientifique du centre. Ce rapport est soumis à l'examen du comité de direction au cours de la première session de l'année qui suit la fin de l'année considérée. Il est adressé au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 9. — Le directeur passe les marchés du centre dans les formes et les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Le directeur accepte après avis du comité de direction les dons et legs faits au centre.

Lorsque les dons et legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectations immobilières, l'acceptation est autorisée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Section 2. Le comité de direction

Art. 11. — Le comité de direction est composé comme suit :

— le directeur : président;

— deux représentants du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique l'un de la direction de l'enseignement supérieur et l'autre de la direction de la recherche scientifique et technique : membres;

— un représentant du centre national de l'informatique : membre;

— deux membres désignés pour une période de trois ans par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou les maîtres de conférences de la discipline informatique.

— deux représentants à voix consultative élus pour trois ans parmi les ingénieurs et les techniciens du centre.

Art. 12. — Le comité peut faire appel à toute personne réputée compétente pour assister avec voix consultative à ses réunions.

Art. 13. — Le comité se réunit au moins une fois tous les six mois et toutes les fois que son président le juge nécessaire ou sur la demande de la majorité de ses membres.

Il ne peut tenir ses réunions que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé dans les huit jours à la seconde réunion quel que soit le nombre de ses membres présents.

Art. 14. — Le comité assiste le directeur dans l'accomplissement de ses attributions. Dans ce cadre, le directeur lui demande son avis sur les questions relatives au fonctionnement du centre, notamment sur les plans de l'utilisation des moyens de calcul et du développement des logiciels, et sur les projets d'études.

Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire du centre. Un registre coté et paraphé sur lequel sont consignées ses délibérations, est tenu par le directeur.

CHAPITRE III ORGANISATION FINANCIERE DU CENTRE

Art. 15. — Le budget du centre est constitué par des recettes et par des dépenses.

a) Les recettes comprennent :

— les subventions de l'Etat pour les dépenses ordinaires du centre;

— les subventions des collectivités publiques locales ou des autres organismes publics ou privés, tunisiens ou étrangers.

La rémunération des travaux effectués accessoirement par le centre pour le compte d'utilisation ne dépendant pas du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

— les dons et legs et leurs produits.

b) les dépenses comprennent :

— les dépenses de matériel et de gestion administrative;

— toute autre dépense se rattachant à la mission du centre.

Art. 16. — Il est placé auprès du centre un agent comptable chargé du recouvrement des recettes du centre et de la liquidation de ses dépenses, et ce, conformément au code de la comptabilité publique.

Art. 17. — Le paiement des frais de location d'heure-machine au centre est effectué suivant un tarif fixé par le comité de direction qui y inclut l'ensemble des coûts d'amortissement.

Art. 18. — Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Tunis, le 1er mars 1986

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1er mars 1986 relatif aux modalités d'élaboration et de fonctionnement des programmes nationaux de recherche.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 83-65 du 9 juillet 1983;

Vu le décret n° 81-846 du 18 juin 1981 portant réorganisation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret n° 83-1037 du 4 novembre 1983, portant réorganisation de l'institut de recherche scientifique et notamment son article 7;

Arrête :

CHAPITRE PREMIER ELABORATION DES PROGRAMMES NATIONAUX DE RECHERCHE

Article premier. — Peut faire l'objet d'un programme national de recherche (P.N.R.) toute recherche de grande envergure pouvant avoir dans le court, le moyen et le long terme, des implications importantes pour le développement économique, social et culturel du pays et nécessitant l'intervention et la contribution de plusieurs ministères et organismes sous-tutelle.

Art. 2. — Un ministère, un établissement public, ou toute personne compétente, physique ou morale peut proposer au

ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la création d'un P.N.R.

Art. 3. — Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique désigne à cet effet, après consultation des autres ministères intéressés, un comité ad-hoc présidé par le directeur de la recherche scientifique et technique de son département et composé de personnes reconnues pour leur compétence dans le domaine en question.

Le comité ad-hoc est chargé d'effectuer une étude complète portant sur l'opportunité du projet de P.N.R.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique prendra à l'avis du conseil départemental de la recherche scientifique et technique et de la commission nationale de maîtrise et de promotion de la technologie industrielle à propos des questions rentrant dans le cadre de ses préoccupations.

L'étude d'opportunité est soumise pour avis aux ministères concernés.

Art. 4. — Après avis et accord des ministères concernés, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conformément à l'article 7 du décret sus-visé n° 83-1037 du 4 novembre 1983 propose au Premier ministre la création du P.N.R. et d'une commission nationale formée de spécialistes et de responsables administratifs, délégués par les ministères et institutions publiques concernés.

CHAPITRE 2 FONCTIONNEMENT DES PROGRAMMES NATIONAUX DE RECHERCHE

Art. 5. — Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique nomme par arrêté un coordinateur parmi les membres scientifiques ou techniciens de la commission nationale de chaque P.N.R.

Art. 6. — La commission nationale définit les objectifs du P.N.R., élabore son programme, établit les priorités et le planning de sa réalisation.

Elle est aussi chargée de l'évaluation des résultats scientifiques et techniques obtenus, et de leur conformité avec les objectifs et priorités initialement arrêtés.

Art. 7. — La commission se réunit au moins une fois tous les six mois et chaque fois que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un autre ministre, ou le coordinateur le juge nécessaire.

Art. 8. — Les réunions des commissions nationales des P.N.R. sont présidées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant.

Art. 9. — Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique après accord des autres ministères concernés, peut confier à une institution nationale d'enseignement supérieur ou de recherche, à une entreprise publique ou à un office national, la réalisation et la gestion financière d'une partie d'un P.N.R.

Quand cela s'avérera nécessaire, un P.N.R. pourra disposer d'un laboratoire central. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut en confier la gestion à une institution nationale d'enseignement supérieur ou de recherche, à une entreprise publique ou à un office national, associés à la réalisation du P.N.R. concerné.

Les activités principales de l'institution concernée doivent être étroitement liées à celles du P.N.R. dont la gestion partielle lui est confiée.

Lorsque l'institution concernée (établissement d'enseignement supérieur ou de recherche, entreprise publique ou office national) ne relève pas du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'accord préalable du ministère de tutelle de la dite institution est nécessaire.

Art. 10. — Un enseignant, un chercheur, un ingénieur ou un technicien supérieur, tout en demeurant dans la même position vis-à-vis de son administration d'origine, peut sur sa demande, être, pour une période déterminée, affecté sur proposition du coordinateur et après accord de l'autorité dont il relève, à une équipe de recherche travaillant à la réalisation d'une partie du P.N.R. dans l'une ou l'autre des institutions associées.

Une convention est alors établie entre les directeurs des deux institutions concernées et le coordinateur du P.N.R. Cette convention doit spécifier les conditions de travail du chercheur concerné.

Ces contrats et conventions sont soumis au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour approbation.

Art. 11. — Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique communique aux ministres concernés un rapport annuel sur l'activité des P.N.R. auxquels leurs départements sont associés.

L'ensemble de ces rapports annuels sont soumis par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Premier ministre.

Art. 12. — L'ensemble des rapports annuels relatifs aux P.N.R. sont communiqués au conseil départemental de la recherche scientifique et technique et à la commission nationale de maîtrise et de promotion de la technologie industrielle pour les questions rentrant dans le cadre de ses préoccupations.

CHAPITRE 3

BUDGET ET GESTION DES PROGRAMMES NATIONAUX DE RECHERCHE

Art. 13. — La commission nationale du P.N.R. examine le budget annuel procède à la répartition des crédits sur les

différentes équipes de recherche chargées de la réalisation du programme, et évalue l'avancement des recherches.

Art. 14. — Le budget des P.N.R. est inscrit au budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (article 70-21-01).

Art. 15. — Pour chaque P.N.R. dont la réalisation et la gestion financière partielles sont confiées à un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche, à une entreprise publique ou à un office national comme indiqué à l'article 9 ci-dessus, un fonds de concours comportant un programme d'utilisation des crédits, sera ouvert auprès de l'institution concernée.

Ce fonds est alimenté par les crédits spécifiques indiqués à l'article 14 ci-dessus, par des contributions versées par les autres ministères ou institutions associés au P.N.R. ainsi que par toute autre source de financement autorisée par les ministères concernés.

Le chef de l'institution auprès de laquelle le fonds de concours est ouvert en est l'ordonnateur. Il peut déléguer sa signature au chef du projet de recherche.

Le chef de la dite institution doit présenter annuellement à la commission nationale, un rapport financier sur l'utilisation des crédits.

Une circulaire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique fixera les modalités des dépenses à partir des fonds de concours cités ci-dessus.

Tunis, le 1er mars 1986

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*
ABDELAZIZ BEN DHIA

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

EXPROPRIATION

Décret n° 86-322 du 1er mars 1986 rapportant partiellement les effets du décret n° 85-900 du 1er juillet 1985 portant expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique et incorporation d'immeubles dépendant du domaine de l'Etat au domaine public des chemins de fer pour les affecter à la société du métro-léger de Tunis.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret-loi n° 81-21 du 20 octobre 1981 portant création de la société du métro-léger de Tunis ratifié par la loi n° 82-2 du 3 février 1982;

Vu le décret n° 85-900 du 1er juillet 1985 portant expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique et incorporation d'immeubles dépendant de l'Etat au domaine public des chemins de fer pour les affecter à la société du métro-léger de Tunis;

Sur proposition du ministre des transports;

Décrétons :

Article premier. — Sont rapportés les effets des dispositions du décret sus-visé n° 85-900 du 1er juillet 1985 en ce qui concerne les parcelles indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° du plan parcellaire	N° de la parcelle	Titre foncier	Superficie m2	Nature de l'immeuble	Adresse	Propriétaires ou présumés propriétaires
26	45	4022	11349/87441	442	Bâti	Ariana	1) Mohamed Ben Salah Ben Sassi El Ghandri 2) Mokhtar Ben Mohamed El Ghandri

N° d'ordre	N° du plan parcellaire	N° de la parcelle	Titre foncier	Superficie m2	Nature de l'immeuble	Adresse	Propriétaires ou présumés propriétaires
27	45	4024	80587	115	Bâti	Ariana	1) Haddad, Meyer 2) Saâda, Sion; 3) Berrih, Makhoul; 4) Boublil, Moise; 5) Sebag, Haï; 6) Koskas, Simon
28	45	4025	88075	220	Non bâti	Ariana	Amor Ben Mohamed El Hédi Zarouk;
29	45	4026	82801	319	Bâti	Ariana	1) Echédli Ben El Hédi Ben Tayeb El Elmi. 2) Abdelaziz Ben Mohamed Ben Abdeladhim. 3) Hadj Ali Ben Amor Ben Othmane.
30	45	4029	4732	200	Bâti	Ariana	1) Founa Bent Ahmed Djemal. 2) Founa (dite Zbeïda) Bent Mohamed Ali M'Rad. 3) Frida Bent Salah Ben Ahmed Djemal; 4) Habiba Bent Mohamed El Amine; 5) Hallouma Bent Mohamed Gahnem; 6) Farid, 7) Nasser, 8) Ahmed, 9) Ridha, 10) Douja, 11) Souad. Enfants de Mohamed Ben Ahmed Djemal.

Art. 2. — Le ministre des transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 1er mars 1986

p. le Président de la République tunisienne,
et par délégation

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

RECETTE

Par arrêté du ministre des communications du 1er mars 1986 :

Est créée à compter du 17 février 1986 une recette supplémentaire à Sidi Boubaker rattachée au bureau de Gafsa.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Journal Officiel

de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7